

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 12 rabia I 1427 – 11 avril 2006

149^{ème} année

N° 29

Sommaire

Décrets et Arrêtés

Ministère de l'Intérieur et du Développement Local

Liste de titularisation au choix au grade de commis d'administration au titre de l'année 2005..... 803

Ministère des Affaires Religieuses

Nomination des membres de la commission nationale chargée de proposer le lauréat du prix mondial du Président de la République pour les études islamiques..... 803

Ministère des Finances

Décret n° 2006-995 du 3 avril 2006, modifiant et complétant le décret n° 99-630 du 22 mars 1999, portant réorganisation des postes comptables publics relevant du ministère des finances..... 804

Décret n° 2006-996 du 3 avril 2006, modifiant le décret n° 95-744 du 24 avril 1995, portant application des articles 88 et 89 de la loi n° 94-127 du 26 décembre 1994, portant loi de finances pour la gestion 1995, relatifs à la fixation des listes des matières premières et des produits semi-finis nécessaires à la fabrication des équipements utilisés dans la maîtrise de l'énergie ou dans le domaine des énergies renouvelables et des équipements utilisés dans la maîtrise de l'énergie ou dans le domaine des énergies renouvelables..... 821

Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières

Nomination de directeurs régionaux..... 821

Ministère de l'Agriculture et des Ressources Hydrauliques

Décret n° 2006-999 du 3 avril 2006, portant création d'un périmètre public irrigué à Dhraâ Tammar 1 de la délégation de Kairouan nord, au gouvernement de Kairouan..... 821

Décret n° 2006-1000 du 3 avril 2006 , portant création d'un périmètre public irrigué à El Gobba- Nianou des délégations de Beni Khalled et Grombalia, au gouvernorat de Nabeul.....	822
Cessation de fonctions d'un directeur d'unité de gestion par objectifs.....	823
Arrêtés du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 4 avril 2006, portant homologation des plans de réaménagement foncier de certains périmètres publics irrigués dans certaines délégations des gouvernorats de Mannouba, Monastir et Gabès.....	823
 Ministère de l'Industrie, de l'Energie et des Petites et Moyennes Entreprises	
Décret n° 2006-1002 du 3 avril 2006 , fixant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels au sein de la compagnie tunisienne de forage.....	824
Attribution d'un congé pour la création d'entreprise.....	826
 Ministère du Commerce et de l'Artisanat	
Arrêté des ministres du commerce et de l'artisanat, de l'intérieur et du développement local et de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 4 avril 2006, complétant l'arrêté conjoint des ministres de l'intérieur, du commerce et de l'agriculture du 17 novembre 1998, relatif à la création des marchés de production et des marchés de gros des produits agricoles et de la pêche.....	826
 Ministère de la Santé Publique	
Arrêté du ministre de la santé publique du 4 avril 2006, portant délégation de signature.....	827
 Ministère de l'Enseignement Supérieur	
Nomination d'un secrétaire d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche.....	827
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur du 5 avril 2006, portant ouverture d'un cycle de formation continue pour l'accès au grade de technicien à l'institut supérieur des études technologiques de Radès.....	828

décrets et arrêtés

MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL

Liste des agents temporaires de la catégorie « C » à la commune du Bardo à titulariser au choix au grade de commis d'administration au corps commun des administrations publiques au titre de l'année 2005

Mesdames :

- Saïda Hamem,
- Leila Bouali.

MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES

NOMINATIONS

Par décret n° 2006-994 du 3 avril 2006.

Sont désignés en qualité de membres de la commission nationale chargée de proposer le lauréat du prix mondial du Président de la République pour les études islamiques :

Monsieur le ministre des affaires religieuses : président.

Messieurs et Madame, membres :

Kamel Eddine Djaïet : Mufti de la République Tunisienne : représentant du Premier ministre.

Jelloul Jeribi : président du conseil islamique supérieur.

Salem Bouyahia : président de l'université Ezzitouna.

Mohamed Habib Kaabachi : représentant du ministère des affaires étrangères.

Mustapha Aloui : représentant du ministère de l'intérieur et du développement local.

Ahmed Addhoum : représentant du ministère de la justice et des droits de l'Homme.

Laroussi Mizouri : représentant du ministère de l'enseignement supérieur.

Othmane Battikh, Harrath Bouallégui, Mongia Souaihi : en qualité d'enseignants universitaires.

Ahmed Khaled, Mohsen Abdennadher, Abderrahmane Chibéne : en qualité de personnalités tunisiennes et étrangères reconnues pour leur compétence et leur rayonnement.

Décret n° 2006-995 du 3 avril 2006, modifiant et complétant le décret n° 99-630 du 22 mars 1999, portant réorganisation des postes comptables publics relevant du ministère des finances.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi N° 96-86 du 6 novembre 1996 et la loi N° 2005-106 du 19 décembre 2005 portant loi de finances pour la gestion 2006,

Vu le décret N° 71-219 du 29 mai 1971, portant désignation des comptables dont les comptes sont soumis à la juridiction de la cour des comptes, ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret N° 86-820 du 22 Août 1986,

Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances,

Vu le décret n° 76-171 du 1^{er} mars 1976, relatif à certaines indemnités de sujétions particulières de service,

Vu le décret n° 81-1661 du 4 décembre 1981, relatif à certaines indemnités justifiées par des sujétions particulières de service,

Vu le décret n° 88-188 du 11 février 1988, réglementant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels d'administration centrale , ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret N° 98-1872 du 28 septembre 1998 et le décret N° 2003-2386 du 17 Novembre 2003,

Vu le décret N° 90-1967 du 28 novembre 1990, relatif à l'intérim des emplois fonctionnels des services extérieurs et régionaux relevant des différents départements,

Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant organisation du ministère des finances, ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret N° 2005-492 du 1 mars 2005,

Vu le décret n° 91-1194 du 14 août 1991, relatif à l'indemnité pour charges administratives attribuée à certains personnels des services extérieurs à la direction générale du contrôle fiscal,

Vu le décret n° 99-630 du 22 mars 1999, portant réorganisation des postes comptables publics relevant du ministère des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

DECRETE

Article Premier :

Les articles 2,3, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 35, 36, 37,38 ,39 et 40 du décret N° 99-630 du 22 mars 1999, sus-visé, sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :

Article 2 (Nouveau) :

Excepté la trésorerie générale de Tunisie, la paierie générale, les paieries, les trésoreries régionales des finances et le magasin du timbre, les postes comptables sont classés en trois catégories :

* **Catégorie « A »** La recette du conseil régional de Tunis, la recette municipale premier bureau de Tunis et les autres postes comptables dont le montant annuel des recettes est égal ou supérieur à 30 millions de dinars,

* **Catégorie « B »** les autres postes comptables dont le montant annuel des recettes est égal ou supérieur à 10 millions de dinars et inférieur à 30 millions de dinars,

* **Catégorie « C »** Les autres postes comptables dont le montant annuel des recettes est inférieur à 10 millions de dinars.

Le classement des postes comptables sus-visés, dans les catégories précitées, est effectué par arrêté du ministre chargé des finances en fonction du montant des recettes réalisées durant les deux dernières années au profit de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics non compris, les prêts, et toute modification à ce classement ne peut intervenir qu'à compter de la date d'ouverture de la gestion budgétaire suivant la décision modificative.

Article 3 (nouveau) :

- Les postes comptables de la catégorie « A » sont dirigés par des comptables publics bénéficiant des indemnités et avantages d'un directeur d'administration centrale ou d'un sous-directeur

d'administration centrale, si le cas l'exige, conformément aux conditions fixées par le décret n° 88-188 du 11 février 1988,

- Les postes comptables de la catégorie « B » sont dirigés par des comptables publics bénéficiant des indemnités et avantages d'un chef de service d'administration centrale fixés par le décret n° 88-188 du 11 février 1988 ou de l'indemnité pour charges administratives si le cas l'exige, fixée par le décret n°91-1194 du 14 Août 1991,

- Les postes comptables de la catégorie « C » sont dirigés par des comptables publics bénéficiant de l'indemnité pour charges administratives fixée par le décret n°91-1194 du 14 Août 1991.

Article 21(nouveau) :

Le payeur bénéficie des indemnités et avantages d'un directeur d'administration centrale ou d'un sous-directeur d'administration centrale, si le cas l'exige, conformément aux conditions fixées par le décret n°88-188 du 11 février 1988 .Il est nommé parmi les mandataires chargés de divisions de comptabilité ou de sections de comptabilité à la paierie générale ou aux trésoreries régionales des finances ou parmi les comptables publics chargés de la gestion d'un poste comptable classé dans la catégorie « A » ou « B ».

Article 22(nouveau) :

Le payeur assure, notamment :

- le paiement des dépenses publiques engagées et ordonnancées par les ordonnateurs,
- la préparation des documents de paiement et des ordres de virement,

- la gestion des dépôts et consignations en recettes et en dépenses,
- la prise en charge des actes d'opposition,
- les opérations d'apurement des restes à payer,
- la tenue de la comptabilité,
- la confection du bordereau mensuel de comptabilité,
- la confection du compte de gestion et des documents annexes,
- la préparation des statistiques concernant toutes les opérations de la paierie,
- la tenue du compte courant de la paierie ouvert au centre des chèques postaux.

Il est assisté par un mandataire chargé de division de comptabilité et un mandataire chargé de section de comptabilité.

Article 23(nouveau) :

Le trésorier régional des finances bénéficie des indemnités et avantages attribués à l'un des emplois fonctionnels fixés par le décret n°88-188 du 11 février 1988.

Article 25 (Nouveau) :

Pour l'exécution de ces tâches les trésoriers régionaux des finances des gouvernorats de : Tunis, Ariana, Ben Arous, Mannouba, Nabeul, Bizerte, Sousse, Monastir, Sfax et Kairouan sont assistés par :

- Un mandataire chargé de direction de comptabilité pour la gestion financière de l'Etat,

- Un mandataire chargé de division de comptabilité pour la gestion financière des Collectivités locales et des établissements publics,
- Un mandataire chargé de division de comptabilité pour l'inspection,
- Un mandataire chargé de section de comptabilité pour les services communs.

Article 26 (nouveau) :

Le mandataire chargé de direction de comptabilité pour la gestion financière de l'état assure, notamment :

- La confection des comptes mensuels et du compte de gestion de la trésorerie régionale des finances,
- Le suivi de la réception par la trésorerie régionale des finances des divers comptes mensuels, trimestriels et annuels avec leurs pièces annexes produits par les receveurs des finances de la région concernant la gestion financière de l'Etat dans les délais impartis,
- Le contrôle et la vérification des comptes mensuels et trimestriels, avec leurs pièces annexes, produits par les receveurs des finances de la région concernant la gestion financière de l'Etat,
- La mise en état d'examen des comptes de gestion présentés par les receveurs des finances de la région, ainsi que le visa pour conformité desdits comptes avec leurs écritures internes avant de les transmettre à la cour des comptes,

- Le contrôle et la vérification des comptabilités des recettes des finances chargées de la gestion d'un entrepôt des produits monopolisés,
- La préparation des tableaux statistiques concernant les opérations comptables en recettes et en dépenses effectuées par les receveurs des finances de la région,
- La constatation des créances revenant à l'Etat,
- L'instruction des demandes d'admission en non valeur présentées par les comptables publics de la région et la notification à ces derniers des décisions prises en l'objet,
- La tenue de la comptabilité des créances constatées à l'échelle régionale et l'exécution des confrontations nécessaires en vue de la certification des chiffres de constatation et d'annulation portés sur les comptes de gestion des comptables de la région ,
- l'animation, l'organisation et la surveillance de la mission de recouvrement des créances publiques,
- L'étude des dossiers des officiers des services financiers, le suivi de leurs activité et la vérification des décomptes de la prime leur revenant,
- L'examen des requêtes et l'étude des demandes de facilités de paiement présentées par les créanciers en reconnaissance des créances publiques à leur charge,
- L'élaboration des arrêtés d'institution, de modification et de clôture des régies d'avances ou de recettes et des arrêtés de

nomination et des arrêtés de fin de fonction des régisseurs nommés à leurs têtes, et ce pour les régies instituées sur les crédits délégués du budget général de l'Etat,

- Le suivi des affaires du contentieux du recouvrement devant les tribunaux.

Le mandataire chargé de direction de comptabilité pour la gestion financière de l'Etat est assisté par :

- un mandataire chargé de section de comptabilité pour le contrôle des comptabilités et des comptes de gestion concernant l'Etat,
- un mandataire chargé de section de comptabilité pour le recouvrement des créances publiques.

Article 27 (nouveau) :

Le mandataire chargé de division de comptabilité pour la gestion financière des collectivités locales et des établissements publics, procède, notamment :

- au suivi de la réception des divers comptes mensuels, trimestriels et annuels, avec leurs pièces annexes, présentés dans les délais impartis par les comptables des collectivités locales et des établissements publics de la région,
- au contrôle et à la vérification des comptes mensuels et trimestriels avec leurs pièces annexes, produits par les comptables de la région, et concernant les collectivités locales et les établissements publics de la région,

- à la mise en état d'examen des comptes financiers, présentés par les comptables des collectivités locales et des établissements publics de la région ainsi qu'au visa pour conformité desdits comptes, avec leurs écritures internes avant de les transmettre à la cour des comptes,
- à l'apurement administratif des comptes annuels non soumis au contrôle juridictionnel et la notification des décisions s'y rapportant à la cour des comptes,
- au visa des décisions d'octroi d'indemnités pour heures supplémentaires accordées sur les crédits des budgets des établissements publics,
- au visa des décisions d'octroi d'indemnités pour heures supplémentaires exceptionnelles accordées sur les crédits des budgets des collectivités locales,
- au visa des décisions fixant les contingents kilométriques accordés sur les crédits des budgets des établissements publics,
- à l'élaboration des arrêtés d'avances pour frais de mission accordés sur les crédits inscrits aux budgets des collectivités locales et des budgets des établissements publics ,
- à l'élaboration des arrêtés d'institution, de modification et de clôture des régies d'avances ou de recettes et des arrêtés de nomination et des arrêtés de fin de fonction des régisseurs nommés à leurs têtes concernant les régies

instituées sur les budgets des collectivités locales et des établissements publics,

- la constatation des créances revenant aux collectivités locales et aux établissements publics,
- à l'instruction des demandes d'admission en non-valeur présentées par les comptables des collectivités locales et des établissements publics de la région et la notification à ces derniers des décisions prises en l'objet,
- à la tenue de la comptabilité des créances constatées à l'échelle régionale et à l'exécution des confrontations nécessaires en vue de la certification des chiffres de constatation et d'annulation portés sur les comptes financiers des comptables de la région.

Le mandataire chargé de division de comptabilité pour la gestion financière des collectivités locales et des établissements publics est assisté par :

- un mandataire chargé de section de comptabilité pour le contrôle des comptabilités mensuelles et trimestrielles et des comptes financiers,
- un mandataire chargé de section de comptabilité pour le recouvrement des créances publiques au profit des collectivités locales et des établissements publics.

Article 30 (Nouveau) :

Pour l'exécution des tâches qui leur sont confiées dans la gestion d'une trésorerie régionale dans les gouvernorats non désignés à l'article 25 (nouveau) du présent décret , les trésoriers régionaux sont assistés par :

- Un mandataire chargé de division de comptabilité pour la gestion financière de l'Etat,
- Un mandataire chargé de section de comptabilité pour la gestion financière des collectivités locales et des établissements publics,
- Un mandataire chargé de section de comptabilité pour l'inspection,
- Un mandataire chargé de cellule de comptabilité pour les services communs.

Article 31 (Nouveau) :

Le mandataire chargé de division de comptabilité pour la gestion de l'Etat assure l'exécution des tâches fixées à l'article 26(nouveau) du présent décret, avec l'aide :

- d'un mandataire chargé de cellule de comptabilité pour le contrôle de la comptabilité des receveurs des finances de la région, et des comptes de gestion présentés par ces derniers,
- d'un mandataire chargé de cellule de comptabilité pour le recouvrement des créances publiques.

Article 32 (nouveau) :

Le mandataire chargé de section de comptabilité pour la gestion financière des collectivités locales et des établissements publics, assure l'exécution des tâches fixées à l'article 27 (nouveau) du présent décret, avec l'aide :

- d'un mandataire chargé de cellule de comptabilité pour le contrôle des comptabilités des collectivités locales et des établissements publics et des comptes financiers présentés par les comptables publics à leur tête,
- d'un mandataire chargé de cellule de comptabilité pour le recouvrement des créances publiques au profit des collectivités locales et des établissements publics.

Article 35 (Nouveau) :

Le receveur des finances chargé de la gestion d'une recette classée dans la catégorie « A » conformément aux critères de classement fixés à l'article 2 (nouveau) du présent décret, bénéficie des indemnités et avantages d'un directeur d'administration centrale ou d'un sous-directeur d'administration centrale fixés par le décret n°88-188 du 11 février 1988.

Il est assisté par :

- Un mandataire chargé de section de comptabilité pour le contrôle des guichets,

- Un mandataire chargé de section de comptabilité pour le suivi de l'exécution des opérations de recouvrement des créances publiques constatées,
- Un mandataire chargé de cellule de comptabilité pour les opérations comptables.

Article 36 (nouveau) :

Le mandataire chargé de section de comptabilité pour le contrôle des guichets est chargé de veiller à la bonne organisation du travail aux guichets de la recette et notamment celles se rapportant à :

- la continuité et l'organisation du travail dans les guichets,
- la répartition du travail entre les agents du guichet en fonction de la nécessité du service,
- la bonne exécution des agents du guichet et leur relation avec les citoyens,
- et en général assurer une qualité des services rendus aux citoyens.

Article 37 (nouveau) :

Le mandataire chargé de cellule de comptabilité pour le suivi de l'exécution des opérations de recouvrement des créances publiques constatées, assure, notamment :

- la constatation des créances publiques,
- le suivi des opérations de recouvrement des créances publiques,
- l'établissement des demandes d'admission en non-valeur des créances publiques,

- l'élaboration des états de liquidation en vue du recouvrement des créances publiques,
- le suivi de l'activité des officiers des services financiers et le contrôle des états de rémunération leurs revenant au titre des différents actes de poursuites effectués par ces derniers,
- la confection des états et tableaux statistiques relatifs au recouvrement des créances publiques constatées,
- la confection d'un état général détaillé des créances publiques constatées, des recouvrements, des annulations et des restes à recouvrer.

Article 38 (nouveau) :

Le mandataire chargé de cellule de comptabilité pour les opérations comptables, assure, notamment :

- la supervision des arrêtés de comptabilités journalières et mensuelles,
- la tenue et la présentation de la comptabilité mensuelle des matières, valeurs, timbres fiscaux, vignettes et impressions ayant une valeur déterminée utilisée à la recette,
- l'établissement du compte annuel de gestion,
- le visa du livre de la caisse et du registre des dépenses y afférent,
- la tenue du carnet des opérations de règlement,
- l'exécution des opérations de transmission des chèques bancaires au trésorier régional des finances ou à la succursale de la banque centrale,

- la préparation de tous les documents nécessaires à l'octroi des prêts sur gages,
- le suivi de l'exécution de toutes les opérations de recouvrement de ces prêts et de restitution des gages à leurs propriétaires,
- Le contrôle sur place des opérations effectuées par les régisseurs de recettes et d'avances dont le contrôle est dévolu à la recette des finances et la vérification de leurs comptabilités à travers les registres et les documents comptables.

Article 39 (Nouveau) :

Le receveur des finances chargé de la gestion d'une recette classée dans la catégorie « B » conformément aux critères de classement fixés à l'article 2 (nouveau) du présent décret bénéficie des indemnités et avantages d'un chef de service d'administration centrale fixés par le décret n°88-188 du 11 février 1988 ou de l'indemnité pour charges administratives si le cas l'exige, fixée par le décret n°91-1194 du 14 Août 1991.

Il est assisté par :

- Un mandataire chargé de cellule de comptabilité pour le contrôle des guichets chargé de l'exécution des tâches prévues à l'article 36 (nouveau) du présent décret,
- Un mandataire chargé de cellule de comptabilité pour le suivi de l'exécution des opérations de recouvrement des

créances publiques constatées chargé de l'exécution des tâches , prévues à l'article 37 (nouveau) du présent décret,

- Un mandataire chargé de cellule de comptabilité pour les opérations comptables chargé de l'exécution des tâches prévues à l'article 38 (nouveau) du présent décret.

Article 40 (nouveau) :

Le receveur des finances, gestionnaire d'une recette des finances de la catégorie « C » est assisté par un mandataire chargé d'une cellule de comptabilité pour le contrôle des guichets ayant pour mission l'exécution des tâches prévues à l'article 36 (nouveau) du présent décret.

Article 2 :

Il est ajouté au décret N° 99-630 du 22 mars 1999 sus-visé, les articles 3 bis et 23 bis, libellés comme suit :

Article 3(bis) :

Les comptables publics sont nommés, suivant leur emploi fonctionnel, dans l'une des catégories des postes comptables telles que fixées par l'article 2 (nouveau) du présent décret. Ils sont désignés et mutés d'un poste comptable à un poste comptable de la même catégorie par arrêté du ministre chargé des finances.

Les comptables publics sont nommés dans un poste comptable de catégorie supérieure conformément aux conditions fixées par l'article 5 du présent décret.

Article 23 (bis) :

Est créée dans chaque gouvernorat une trésorerie régionale des finances dont le siège est situé au chef lieu du gouvernorat et dont les compétences territoriales couvrent tout le gouvernorat à l'exception du gouvernorat de Tunis qui comporte deux trésoreries régionales des finances :

- La trésorerie régionale des finances de Tunis I,
- La trésorerie régionale des finances de Tunis II.

La compétence territoriale de chacune des deux trésoreries régionales des finances de Tunis est fixée par arrêté du ministre chargé des finances.

Article 3 :

Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 3 avril 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2006-996 du 3 avril 2006, modifiant le décret n° 95-744 du 24 avril 1995, portant application des articles 88 et 89 de la loi n° 94-127 du 26 décembre 1994, portant loi de finances pour la gestion 1995, relatifs à la fixation des listes des matières premières et des produits semi-finis nécessaires à la fabrication des équipements utilisés dans la maîtrise de l'énergie ou dans le domaine des énergies renouvelables et des équipements utilisés dans la maîtrise de l'énergie ou dans le domaine des énergies renouvelables.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu le code de la taxe sur la valeur ajoutée promulgué par la loi n° 88-61 du 2 juin 1988 tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2005-106 du 19 décembre 2005 portant loi de finances pour l'année 2006,

Vu le nouveau tarif des droits de douane à l'importation promulgué par la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2005-106 du 19 décembre 2005 portant loi de finances pour l'année 2006,

Vu la loi n° 94-127 du 26 décembre 1994, portant loi de finances pour la gestion 1995 et notamment ses articles 88 et 89,

Vu la loi n° 2004-72 du 2 août 2004 relative à la maîtrise de l'énergie,

Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances,

Vu le décret n° 95-744 du 24 avril 1995, portant application des articles 88 et 89 de la loi n° 94-127 du 26 décembre 1994 portant loi de finances pour la gestion 1995, relatifs à la fixation des listes des matières premières et des produits semi-finis nécessaires à la fabrication des équipements utilisés dans la maîtrise de l'énergie ou dans le domaine des énergies renouvelables et des équipements utilisés dans la maîtrise de l'énergie ou dans le domaine des énergies renouvelables, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 2003-2112 du 14 octobre 2003,

Vu l'avis du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Sont ajoutés à la liste n° I annexée au décret n° 95-744 du 24 avril 1995 susvisé, les produits semi-finis n'ayant pas de similaires fabriqués localement suivants :

- Ex 850110990 Moteurs à courant continu d'une puissance n'excédant pas 37,5w.

- Ex 850432900 Auto-transformateur variable.

Art. 2. - Sont ajoutés à la liste n° IV annexée au décret n° 95-744 du 24 avril 1995 susvisé, les équipements suivants :

- Ex 850440999 Régulateurs variateurs de tension pour réseaux d'éclairage.

- Ex 853931901 Lampes à basse consommation d'énergie, dites économiques.

Art. 3. - Le ministre des finances et le ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 3 avril 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT ET DES AFFAIRES FONCIERES

NOMINATIONS

Par décret n° 2006-997 du 4 avril 2006.

Monsieur Ben Mahmoud Mounir, rédacteur principal d'actes de la conservation de la propriété foncière, est chargé des fonctions de directeur régional de la propriété foncière de Tunis, avec rang et avantages de directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2006-998 du 4 avril 2006.

Monsieur Sfaxi Nouriddine, inspecteur en chef de la propriété foncière, est chargé des fonctions de directeur régional de la propriété foncière de Sousse, avec rang et avantages de directeur d'administration centrale.

MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DES RESSOURCES HYDRAULIQUES

Décret n° 2006-999 du 3 avril 2006, portant création d'un périmètre public irrigué à Dhraâ Tammar 1 de la délégation de Kairouan nord, au gouvernorat de Kairouan.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu le décret n° 86-1315 du 18 décembre 1986 fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Kairouan,

Vu le décret n° 2000-1949 du 12 septembre 2000, fixant la composition et les compétences de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole,

Vu l'avis de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole réunie le 12 décembre 2005,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier. - Il est créé un périmètre public irrigué à Dhraâ Tammar 1 de la délégation de Kairouan nord, au gouvernorat de Kairouan sur une superficie de trois cent soixante seize hectares (376 ha) environ, délimité par un liseré rouge sur l'extrait de carte au 1/50.000 ci-joint.

Art. 2. - La superficie totale des parcelles appartenant à un même propriétaire, déduction faite de la superficie cédée gratuitement à l'Etat à titre de contribution en nature aux investissements publics, ne peut, en aucune façon, excéder une limite de trente cinq hectares (35 ha) de terres irrigables, ni être inférieure à deux hectares (2 ha) pour l'ensemble du périmètre.

Art. 3. - La contribution aux investissements publics effectués dans le périmètre public irrigué de Dhraâ Tammar 1, prévue à l'article 2 (nouveau) de la loi susvisée n° 63-18 du 27 mai 1963, est fixée à trois cent cinquante dinars (350 Dinars) par hectare irrigable.

La valeur de cette contribution est obligatoirement payée et en priorité en nature (terre) pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est supérieure à la limite maximale fixée par l'article 2 du présent décret.

La valeur de cette contribution est obligatoirement payée en espèces pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est inférieure à la limite minimale fixée par l'article 2 du présent décret.

Elle est payée en espèces ou en nature au choix du propriétaire au cas où la superficie des terres objet de la propriété est comprise entre les limites maximale et minimale fixées par l'article 2 du présent décret.

La superficie restante après la contribution en nature ne doit pas être inférieure à la limite minimale.

Art. 4. - Le périmètre public irrigué visé à l'article premier du présent décret est classé dans les zones d'interdiction prévues par l'article 4 de la loi susvisée n° 83-87 du 11 novembre 1983. En conséquence, la carte de protection des terres agricoles du gouvernorat de Kairouan approuvée par le décret n° 86-1315 du 18 décembre 1986 est modifiée conformément à l'extrait de carte visé à l'article premier du présent décret.

Art. 5. - Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 3 avril 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2006-1000 du 3 avril 2006, portant création d'un périmètre public irrigué à El Gobba-Nianou des délégations de Beni Khalled et Grombalia, au gouvernorat de Nabeul.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu le décret n° 86-104 du 16 janvier 1986, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Nabeul,

Vu le décret n° 2000-1949 du 12 septembre 2000, fixant la composition et les compétences de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole,

Vu l'avis de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole réunie le 12 décembre 2005,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier. - Il est créé un périmètre public irrigué à El Gobba-Nianou des délégations de Beni Khalled et Grombalia, au gouvernorat de Nabeul sur une superficie de mille deux cent quarante deux hectares (1242 ha) environ, délimité par un liseré rouge sur l'extrait de carte au 1/25.000 ci-joint.

Art. 2. - La superficie totale des parcelles appartenant à un même propriétaire, déduction faite de la superficie cédée gratuitement à l'Etat à titre de contribution en nature aux investissements publics, ne peut, en aucune façon, excéder une limite de quarante cinq hectares (45 ha) de terres irrigables, ni être inférieure à deux hectares (2 ha) pour l'ensemble du périmètre.

Art. 3. - La contribution aux investissements publics effectués dans le périmètre public irrigué d'El Gobba-Nianou, prévue à l'article 2(nouveau) de la loi susvisée n° 63-18 du 27 mai 1963 est fixée à quatre cent quatre vingt dix dinars (490 Dinars) par hectare irrigable.

La valeur de cette contribution est obligatoirement payée et en priorité en nature (terre) pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est supérieure à la limite maximale fixée par l'article 2 du présent décret.

La valeur de cette contribution est obligatoirement payée en espèces pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est inférieure à la limite minimale fixée par l'article 2 du présent décret.

Elle est payée en espèces ou en nature au choix du propriétaire au cas où la superficie des terres objet de la propriété est comprise entre les limites maximale et minimale fixées par l'article 2 du présent décret.

La superficie restante après la contribution en nature ne doit pas être inférieure à la limite minimale.

Art. 4. - Le périmètre public irrigué visé à l'article premier du présent décret est classé dans les zones d'interdiction prévues par l'article 4 de la loi susvisée n° 83-87 du 11 novembre 1983. En conséquence, la carte de protection des terres agricoles du gouvernorat de Nabeul approuvée par le décret n° 86-104 du 16 janvier 1986 est modifiée conformément à l'extrait de carte visé à l'article premier du présent décret.

Art. 5. - Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 3 avril 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

CESSATION DE FONCTIONS

Par décret n° 2006-1001 du 4 avril 2006.

Il est mis fin aux fonctions de Monsieur Boubaker Belgacem, ingénieur principal, en qualité de directeur de l'unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet d'aménagement hydro-agricole du périmètre public irrigué d'El Hma au gouvernorat de Ben Arous, et ce, à compter du 1^{er} février 2006.

Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 4 avril 2006, portant homologation du plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué du secteur d'El Herri 2^{ème} tranche, relevant du périmètre public irrigué de Medjez-El-Bab Tébourba et son extension de la délégation de Medjez-El-Bab au gouvernorat de Béja et de la délégation de Tébourba au gouvernorat de Mannouba.

Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence foncière agricole, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment ses articles 13 et 14,

Vu la loi n° 2000-78 du 31 juillet 2000, portant modification du décret du 21 juin 1956 portant organisation administrative du territoire de la République,

Vu le décret n° 87-984 du 18 juillet 1987, portant création d'un périmètre public irrigué à Medjez-El-Bab Tébourba,

Vu le décret n° 98-32 du 12 janvier 1998, portant extension du périmètre public irrigué de Medjez-El-Bab Tébourba,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2001-977 du 3 mai 2001, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission régionale chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole,

Vu l'arrêté du 14 octobre 1987, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué de Medjez-El-Bab Tébourba,

Vu l'arrêté du 20 juillet 1998, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans l'extension du périmètre public irrigué de Medjez-El-Bab Tébourba,

Vu l'avis de la commission susvisée, chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole réunie au siège du gouvernorat de Béja le 29 décembre 2003.

Arrête :

Article premier. - Est homologué, le plan de réaménagement foncier du secteur d'El Herri 2^{ème} tranche, relevant du périmètre public irrigué de Medjez-El-Bab Tébourba et son extension de la délégation de Medjez-El-Bab au gouvernorat de Béja et de la délégation de Tébourba, au gouvernorat de Mannouba annexé au présent arrêté.

Art. 2. - Le présent arrêté emporte transfert de la propriété interpartes. Les privilèges, hypothèques et baux de toute nature portant sur des parcelles soumises au réaménagement foncier existant au moment de l'application du réaménagement sont transférés de droit sur les nouvelles parcelles reçues en échange par le débiteur ou bailleur.

Art. 3. - Les propriétaires sont tenus de payer la différence de valeur entre la parcelle de terre d'origine et la parcelle de terre attribuée dans le cadre du réaménagement foncier au profit de l'agence foncière agricole. Les copropriétaires sont considérés solidaires pour le paiement de cette valeur, une hypothèque en rang utile grèvera la parcelle de terre attribuée pour garantie de paiement de cette différence.

Art. 4. - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 4 avril 2006.

*Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques*
Mohamed Habib Haddad

Vu
Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 4 avril 2006, portant homologation du plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué de Zeramdine de la délégation de Zeramdine, au gouvernorat de Monastir.

Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence foncière agricole, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment ses articles 13 et 14,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2001-977 du 3 mai 2001, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission régionale chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole,

Vu le décret n° 2003-1528 du 25 juin 2003, portant création d'un périmètre public irrigué à Zeramdine,

Vu l'arrêté du 17 octobre 2003, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué de Zeramdine,

Vu l'avis de la commission susvisée, chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole réunie au siège du gouvernorat de Monastir le 20 août 2005.

Arrête :

Article premier. - Est homologué, le plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué de Zeramdine de la délégation de Zeramdine, au gouvernorat de Monastir annexé au présent arrêté.

Art. 2. - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 4 avril 2006.

*Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques*
Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 4 avril 2006, portant homologation du plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué de Henchir Jaha de la délégation de Matmata El Jadida, au gouvernorat de Gabès.

Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence foncière agricole, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment ses articles 13 et 14,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2001-977 du 3 mai 2001, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission régionale chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole,

Vu le décret n° 2003-2299 du 4 novembre 2003, portant création d'un périmètre public irrigué à Henchir Jaha,

Vu l'arrêté du 10 mars 2004, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué de Henchir Jaha,

Vu l'avis de la commission susvisée, chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole réunie au siège du gouvernorat de Gabès le 22 juillet 2005.

Arrête :

Article premier. - Est homologué, le plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué de Henchir Jaha de la délégation de Matmata El Jadida, au gouvernorat de Gabès annexé au présent arrêté.

Art. 2. - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 4 avril 2006.

*Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques*
Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DE L'INDUSTRIE, DE L'ENERGIE ET DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES
--

Décret n° 2006-1002 du 3 avril 2006, fixant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels au sein de la compagnie tunisienne de forage.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises,

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'Etat ou aux collectivités publiques locales, telle que modifiée et complétée par la loi n° 99-28 du 3 avril 1999 et la loi n° 2003-21 du 17 mars 2003,

Vu la loi n° 89-9 du 1^{er} février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, telle que modifiée et complétée par la loi n° 94-102 du 1^{er} août 1994, la loi n° 96-74 du 29 juillet 1996, la loi n° 99-38 du 3 mai 1999 et la loi n° 2001-33 du 29 mars 2001,

Vu le décret n° 93-2333 du 22 novembre 1993, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention des diplômes nationaux de premier cycle et de maîtrise dans les disciplines littéraires et artistiques ainsi que dans celles des sciences humaines, sociales, fondamentales et techniques, tel que modifié et complété par le décret n° 2001-1220 du 28 mai 2001,

Vu le décret n° 94-1397 du 20 juin 1994, fixant la classification nationale des emplois ainsi que les conditions d'homologation des certificats et diplômes de la formation professionnelle initiale et continue,

Vu le décret n° 95-916 du 22 mai 1995, fixant les attributions du ministère de l'industrie,

Vu le décret n° 95-2602 du 25 décembre 1995, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention du diplôme national d'ingénieur,

Vu le décret n° 99-2643 du 22 novembre 1999, portant approbation du statut particulier du personnel de la compagnie tunisienne de forage,

Vu le décret n° 2001-2429 du 16 octobre 2001, fixant l'appellation des diplômes nationaux décernés par les établissements d'enseignement supérieur et de recherche en études d'ingénieurs, en art et métiers, en mastère spécialisé et en études doctorales,

Vu le décret n° 2002-2131 du 30 septembre 2002, portant création des structures au Premier ministère,

Vu le décret n° 2002-2197 du 7 octobre 2002, relatif aux modalités d'exercice de la tutelle sur les entreprises publiques, à l'approbation de leurs actes de gestion, à la représentation des participants publics dans leurs organes de gestion et de délibération et à la fixation des obligations mises à leurs charges,

Vu le décret n° 2005-910 du 24 mars 2005, portant désignation de l'autorité du tutelle sur les entreprises et les établissements publics à caractère non administratif,

Vu le décret n° 2005-3396 du 26 décembre 2005, fixant l'organigramme de la compagnie Tunisienne de forage,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Les emplois fonctionnels de directeur, de sous-directeur et de chef de service à la compagnie tunisienne de forage, ainsi que leur intérim sont attribués et retirés par décision du président-directeur général de la compagnie.

Art. 2. - Les emplois fonctionnels visés à l'article premier du présent décret sont attribués selon les conditions suivantes :

a- L'emploi fonctionnel doit être vacant et prévu dans l'organigramme de la compagnie tunisienne de forage,

b- Le candidat doit remplir les conditions minima fixées au tableau ci-après, ainsi que les conditions particulières de l'emploi fonctionnel concerné :

Emplois Fonctionnels	Conditions minima
Chef de service	Le candidat doit remplir l'une des conditions suivantes : 1- être titulaire d'un diplôme national d'ingénieur ou d'un mastère ou d'un diplôme équivalent avec une ancienneté à la compagnie de deux ans. 2- être titulaire d'une maîtrise ou d'un diplôme équivalent avec ancienneté à la compagnie de cinq ans. 3- être titulaire d'un diplôme du premier cycle de l'enseignement supérieur, de technicien supérieur ou d'un diplôme équivalent avec une ancienneté à la compagnie de sept ans dans la catégorie haute maîtrise. Dans le cas où cette troisième condition fait défaut, le candidat doit être titulaire du baccalauréat ou d'un diplôme équivalent avec une ancienneté à la compagnie de neuf ans dans la catégorie haute maîtrise.
Sous-directeur	Le candidat doit remplir l'une des conditions suivantes : 1- être titulaire d'un diplôme national d'ingénieur, d'un mastère ou d'un diplôme équivalent et avoir exercé la fonction de chef de service à la compagnie durant une période de quatre ans. 2- être titulaire d'une maîtrise ou d'un diplôme équivalent et avoir exercé la fonction de chef de service à la compagnie durant une période de six ans. 3- être titulaire d'un diplôme du premier cycle de l'enseignement supérieur, de technicien supérieur ou d'un diplôme équivalent avec une ancienneté de dix ans dans la catégorie haute maîtrise et avoir exercé la fonction de chef de service à la compagnie durant une période de huit ans.
Directeur	Le candidat doit remplir l'une des conditions suivantes : 1- être titulaire d'un doctorat et justifier d'une ancienneté à la compagnie de quatre ans. 2- être titulaire d'un diplôme national d'ingénieur, d'un mastère ou d'un diplôme équivalent et avoir exercé la fonction de sous-directeur à la compagnie durant une période de quatre ans. 3- être titulaire d'une maîtrise ou d'un diplôme équivalent et avoir exercé la fonction de sous- directeur à la compagnie durant une période de cinq ans.

Art. 3. - Les agents chargés de l'un des emplois fonctionnels prévus à l'article 2 du présent décret bénéficient des indemnités et avantages y afférents, et ce, conformément à la réglementation en vigueur.

Art. 4. - Le retrait des emplois fonctionnels précités, visés à l'article premier du présent décret, s'effectue par décision du président-directeur général de la compagnie sur la base d'un rapport écrit motivé du chef hiérarchique et des observations écrites de l'agent concerné.

Le retrait des emplois fonctionnels entraîne la privation immédiate des indemnités et des avantages afférents à ces emplois.

Toutefois, l'agent en question conserve les indemnités et les avantages relatifs à l'emploi fonctionnel qu'il a assuré, et ce, durant une année tant qu'il n'a pas été chargé d'une autre fonction, à condition que :

- Le retrait de l'emploi fonctionnel ne soit pas motivé par une sanction disciplinaire de deuxième degré ou par une suspension des fonctions pour faute grave,

- L'intéressé ait une ancienneté de deux ans au moins dans l'emploi fonctionnel considéré.

Art. 5. - La nomination par intérim aux emplois fonctionnels est attribuée pour une année renouvelable une seule fois aux agents remplissant les conditions de nomination prévues à l'article 2 du présent décret.

Toutefois, la condition de l'ancienneté requise est diminuée d'une année.

L'agent chargé d'un emploi fonctionnel par intérim bénéficie des indemnités et des avantages afférents à l'emploi fonctionnel en question conformément à la réglementation en vigueur.

L'emploi fonctionnel par intérim est retiré sur décision du président-directeur général de la compagnie.

Le retrait de l'intérim entraîne la privation immédiate des indemnités et avantages précités.

Art. 6. - Nonobstant les conditions prévues par le présent décret, les agents nantis d'emplois fonctionnels à la date de sa parution conservent leurs emplois fonctionnels prévus par l'organigramme de la compagnie tunisienne de forage.

Art. 7. - Le ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 3 avril 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

CONGE POUR LA CREATION D'ENTREPRISE **Par décret n° 2006-1003 du 3 avril 2006.**

Il est accordé à Madame Lamia Hajer El Mahjoub, fonctionnaire au centre national du cuir et de la chaussure, un congé pour la création d'une entreprise pour une période d'une année.

MINISTERE DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT

Arrêté des ministres du commerce et de l'artisanat, de l'intérieur et du développement local et de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 4 avril 2006, complétant l'arrêté conjoint des ministres de l'intérieur, du commerce et de l'agriculture du 17 novembre 1998, relatif à la création des marchés de production et des marchés de gros des produits agricoles et de la pêche.

Les ministres du commerce et de l'artisanat, de l'intérieur et du développement local et de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi organique des communes promulguée par la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, telle que modifiée et complétée par l'ensemble des textes subséquents et notamment la loi n° 95-68 du 24 juillet 1995,

Vu la loi n° 75-35 du 14 mai 1975, relative à la loi organique du budget des collectivités publiques locales et l'ensemble des textes qui l'ont modifiée et complétée,

Vu la loi n° 91-44 du 1er juillet 1991, portant organisation du commerce de distribution, telle que modifiée et complétée par la loi n° 94-38 du 24 février 1994,

Vu la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et aux prix et l'ensemble des textes qui l'ont modifiée et complétée,

Vu la loi n° 92-32 du 7 avril 1992, relative à la création de l'agence des ports et des installations de pêche,

Vu la loi n° 92-117 du 7 décembre 1992, relative à la protection du consommateur,

Vu la loi n° 94-86 du 23 juillet 1994, relative aux circuits de distribution des produits agricoles et de la pêche, complétée par la loi n° 2000-18 du 7 février 2000 et notamment son article 3,

Vu le plan directeur des marchés de gros des produits agricoles et de la pêche approuvé par le décret n° 98-1629 du 10 août 1998,

Vu le cahier des charges fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement des marchés de gros des produits agricoles et de la pêche approuvé par le décret n° 98-1630 du 10 août 1998,

Vu l'arrêté des ministres de l'intérieur, du commerce et de l'agriculture du 17 novembre 1998, relatif à la création des marchés de production et des marchés de gros des produits agricoles et de la pêche, complété par les textes subséquents notamment l'arrêté du ministre du tourisme, du commerce et de l'artisanat, du ministre de l'intérieur et de développement local et du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 31 octobre 2003,

Vu l'arrêté des ministres du tourisme, du commerce et de l'artisanat, de l'intérieur et du développement local et de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 20 mai 2005, relatif à la fixation des quantités minimales des produits agricoles et de la pêche réceptionnées quotidiennement aux marchés de production et aux marchés de gros des produits agricoles et de la pêche,

Vu l'avis du ministre de la santé publique, du ministre de l'environnement et du développement durable et de la ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire.

Arrêtent :

Article premier. - Est ajouté à la liste «C» annexée à l'arrêté conjoint des ministres de l'intérieur, du commerce et de l'agriculture du 17 novembre 1998, relatif à la création des marchés de production et des marchés de gros des produits agricoles et de la pêche, le marché de gros d'intérêt régional annexé au présent arrêté.

Art. 2. - Est fixé le lundi, jour de repos hebdomadaire du marché indiqué à l'annexe du présent arrêté.

Les dispositions du troisième paragraphe de l'annexe à l'arrêté du ministre du tourisme, du commerce et de l'artisanat, du ministre de l'intérieur et du développement local et du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 20 mai 2005, relatif à la fixation des quantités minimales des produits agricoles et de la pêche réceptionnées quotidiennement aux marchés de production et aux marchés de gros des produits agricoles et de la pêche sont appliquées au marché d'intérêt régional stipulé par le présent arrêté.

Art. 3. - Le président du conseil régional de Nabeul et le président du conseil municipal d'El Mida sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 4 avril 2006.

*Le ministre de l'intérieur et du
développement local*

Rafik Belhaj Kacem

*Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques*

Mohamed Habib Haddad

Le ministre du commerce et de l'artisanat

Mondher Zenaïdi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

Arrêté du ministre de la santé publique du 4 avril 2006, portant délégation de signature.

Le ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 81-793 du 9 juin 1981, portant organisation des services de l'administration centrale du ministère de la santé publique, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 2004-2644 du 10 novembre 2004, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu le décret n° 2005-3359 du 23 décembre 2005, chargeant Monsieur Ali Ben Amor, conseiller des services publics, des fonctions de directeur de l'unité informatique, organisation et méthodes au ministère de la santé publique.

Arrête :

Article premier. - Conformément au paragraphe 2 de l'article premier du décret n° 75-384 du 17 juin 1975 susvisé, le ministre de la santé publique délègue à Monsieur Ali Ben Amor, conseiller des services publics, directeur de l'unité informatique, organisation et méthodes au ministère de la santé publique, le droit de signature de tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions à l'exception des textes à caractère réglementaire.

Art. 2. - Monsieur Ali Ben Amor est autorisé à sous déléguer sa signature à des fonctionnaires des catégories « A » et « B » placés sous son autorité dans les conditions fixées à l'article 2 du décret n° 75-384 du 17 juin 1975 susvisé.

Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 4 avril 2006.

Le ministre de la santé publique

Mohamed Ridha Kechrid

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

NOMINATION

Par décret n° 2006-1004 du 4 avril 2006.

Monsieur Chiheb Ben Ali, professeur de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de secrétaire d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à l'institut supérieur de biotechnologie de Monastir.

ANNEXE COMPLETANT LA LISTE C

Gouvernorat	Appellation du marché
Nabeul	Marché de gros des légumes et des fruits à El-Mida

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur du 5 avril 2006, portant ouverture d'un cycle de formation continue pour l'accès au grade de technicien à l'institut supérieur des études technologiques de Radès.

Le ministre de l'enseignement supérieur,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu la loi n° 92-50 du 18 mai 1992, relative aux instituts supérieurs des études technologiques,

Vu le décret n° 92-2055 du 16 novembre 1992, relatif à la définition des attributions, de la composition, de l'organisation et du fonctionnement des organes de direction des instituts supérieurs des études technologiques,

Vu le décret n° 93-1220 du 7 juin 1993, portant organisation de la formation continue des fonctionnaires et des ouvriers de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, tel que modifié par le décret n° 95-299 du 20 février 1995,

Vu l'arrêté du ministre de l'équipement et de l'habitat du 22 mars 2001, portant organisation d'un cycle de formation continue pour l'accès au grade de technicien,

Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur du 13 juin 2001, fixant les frais d'inscription aux cycles de formation continue pour l'accès au grade de technicien,

organisés par l'institut supérieur des études technologiques de Radès au profit des agents du ministère de l'équipement et de l'habitat,

Vu l'avis du directeur de l'institut supérieur des études technologiques de Radès.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert à l'institut supérieur des études technologiques de Radès, à compter du 10 avril 2006, un cycle de formation continue pour l'accès au grade de technicien au profit des adjoints techniques relevant du ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire, ayant totalisés les unités de valeurs préparatoires requises conformément aux dispositions de l'arrêté du 22 mars 2001 susvisé et notamment ses articles 3, 13 et 14.

Art. 2. - La durée du cycle de formation continue pour l'accès au grade de technicien est de six (6) mois.

Art. 3. - Le nombre de places ouvertes pour ce cycle est fixé à vingt cinq (25).

Art. 4. - Le directeur de l'institut supérieur des études technologiques de Radès est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 5 avril 2006.

Le ministre de l'enseignement supérieur

Lazhar Bououny

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi